



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/110/2022, 3/361/2024,
12/154/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובעת שכנגד	בתיק: 3/110/2022	1	שירותי גולן שרות למכונות להדחת כלים בע"מ ח.פ. 510859416 באמצעות ב"כ: עו"ד קריטי ניר תל אביב - יפו טל': 0506790031 פקס: 036968687
נגד			
נתבעת שכנגד		1	ברבי טק הנדסת מחיצות בע"מ ח.פ. 513153464 באמצעות ב"כ: עו"ד רענן בר-און ז'בוטינסקי 7, רמת גן טל': 0524232322 פקס: 036124444
תובעת	בתיק: 3/361/2024	1	ברבי טק הנדסת מחיצות בע"מ, ח.פ. 513153464 באמצעות ב"כ: עו"ד רענן בר-און ז'בוטינסקי, רמת גן טל': 0524232322 פקס: 036124444
נגד			
נתבעת		1	שירותי גולן שרות למכונות להדחת כלים בע"מ, ח.פ. 510859416 באמצעות ב"כ: עו"ד קריטי ניר גרוזנברג, ראשון לציון טל': 0506790031 פקס: 0732035447

פסק דין חלקי

1. בעקבות הדיון שהתקיים בפני בתיק המאוחד ביום 11.6.25 ניתנה הסכמת הצדדים להצעתו לשם הכרעה במחלוקת הנוגעת לאחר משני הסעדים העיקריים שביקשה התובעת בתיק 3/361/2024 (להלן: "ברבי"), בה דרשה כי הנתבעת (להלן: "גולן") תקים מחדש קיר/חומה שניצב בגבול החלקה עליה בנוי הבית המשותף (חלקה 114 בגוש 6097) אותו הרסה בלא ביתא ובלא שניתנה ההסכמה הדרושה. הוסכם כי סלע המחלוקת הוא בשאלה האם הקיר הנדון היה מוצמד לתת חלקה 3 אשר בבעלות גולן או היוו חלק מהרכוש המשותף. הוסכם כי הצדדים יגישו סיכומים בכתב בסוגיה זו, כאשר נשמרות טענותיהם והזכות להגיש כראיה חוות דעת המומחים שהוגשו לתיק בכפוף להכרעה שתנתן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/110/2022, 3/361/2024,
12/154/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיכומי ברבי

2. בחלק הצפוני של החלקה, כחלק מהרכוש המשותף, היתה בנויה חומה המפרידה בין חלקה 114 לחלקה 113 הנמצאת בבעלות גולן. בשנת 2015 הרסו גולן את החומה וזאת על מנת ליצור רצף בין חלקה 113 שבבעלותם לתת חלקה 3 בחלקה 114 שאף היא בבעלותם.
3. ההריסה בוצעה בלא היתר כדין על אף שהיא טעונה היתר מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
4. במסגרת ת.א. 18-12-37983 בבימ"ש השלום בראשון לציון הוגשה כבר ביום 25.12.18 חוות דעת מומחה של שמאית מקרקעין, הגב' פנינה אבן-חן, לפיה הריסת הקיר הטרומי הקיים, בין באופן חלקי או מלא, על גבול החלקות אינו ניתן לבצוע. בחוות דעת נוספת של אותה שמאית מיום 18.1.19 באותו הליך נקבע כי "הקיר הבנוי על גבול חלקות 113 ו-114 מסתיים בנקודה שמתחיל המעבר המשותף. הגידור והקיר שהיו בנויים בהתאם להיתרי הבנייה הוסרו בחלקם, וכיום אינם תואמים (בחלק שהוסר) להיתרי הבנייה".
5. ביום 8.7.24 ניתנה חוות דעת של המודד המוסמך דרור בן נתן, בה נקבע, בין היתר כי: "כפי הניתן לראות בהיתר הבנייה, היה קיים קיר באורך כ-14 מ' בין חלקה 113 לחלקה 114. קיר זה הוסר שלא בהיתר ע"י הנתבעת. הסרת החומה בין החלקות אינה מאושרת בשם היתר בניה לשני המגרשים ונעשתה בניגוד לחוק".
6. בחוות הדעת של המומחה מטעם ברבי, מר אלעד זעירא, נקבע כי "הגדר אשר נהרסה היתה גדר משותפת לחלקות 113 ו-114. הגדר אשר נהרסה היוותה רכוש משותף של חלקה 114 המהווה בית משותף.
7. תשריט הבית המשותף ותקנון הבית המשותף מפריכים את טענת גולן כי הקיר הנדון אינו מהווה רכוש משותף. בעמ' 15 לחוות דעת המומחה מטעם ברבי, מר זעירא, משורטט הבניין של גולן ומוקף בכחול ולידו הסימון "י" המשקף את הקירות החיצוניים של גולן ואשר החומה אינה חלק מהם. הקירות החיצוניים המוצמדים לחלקת המשנה שבבעלות גולן הם קירות המבנה בלבד.
8. טענת גולן כי הקיר שנהרס היווה חלק מקירות החיצוניים במבנה השייך לגולן מנוגדת למסמכי הבית המשותף.
9. חוות הדעת שהוגשה מטעם גולן, של המהנדס הורוביץ, אינה חוות דעת של מומחה בתחום.
10. לעניין טענת ההתיישנות שהעלו גולן כנגד הסעד המבוקש: אין התיישנות במקרקעין מוסדרים בהתאם לסעיף 159 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 המורה כי חוק ההתיישנות לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים החל ממועד תחולתו של חוק המקרקעין.
11. הריסת החומה גרמה וגורמת לברבי נזקים כבדים בשל שינוי משטר המים בחלקות 13 ו-114, מניעת ניקוז ראוי בחלקה 114 הגורם לשלוליות בסמוך למבנה שבבעלות ברבי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/110/2022, 3/361/2024,
12/154/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיכומי גולן

12. עפ"י מסמכי הבית המשותף כלל לא קיים קיר בין חלקות 113 ל- 114.
13. נושאי תכנון ובנייה אינם מצויים בגדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין ועל כן כב' המפקח נעדר סמכו לדון בשאלת קיומו של היתר להריסת הקיר.
14. אף אם נניח כי קיים קיר בתשריט הבית המשותף הרי שהקיר הנ"ל נמצא או מוצמד לתת חלקה 3 שבבעלות גולן. כך, בתשריט הבית המשותף צוין כי לחלקת משנה 3 הוצמדו, בין היתר, הקירות החיצוניים של המבנה. הרכוש המשותף בחלקה 114 מסומן כחלקת משנה 0 במסמכי הרישום. בטבלת ההצמדות שצורפה כנספח א' לתקנון המוסכם נקבע כי הקירות החיצוניים של כל מבנה מוצמדים לכל חלקת משנה.
15. בתשריט שצורף ע"י המומחה מטעם ברבי, מיקום הקיר שנהרס מצוי על גבול החלקה שבין חלקה 113 לתת חלקה 3 בחלקה 114, שתיהן בבעלות גולן. בחוות הדעת של השמאית פנינה אבן מטעם ברבי, נכתב כי הקיר הסתיים בנקודה בה התחיל המעבר המשותף. מכך שהקיר לא היה בנוי על הרכוש המשותף ועל כן אינו מהווה רכוש משותף.
16. לחלופין, השטח המסומן של תת חלקה 3 כולל שטחים מעבר לקירות של המבנה בתת חלקה 3 וכוונת הבעלים היתה לכלול גם את החומה החיצונית ככזו המוצמדת לתת חלקה 3.
17. עפ"י חוות דעת המומחה מטעם גולן, המהנדס נחשון הורוביץ, במצב בו הקיר שנהרס נמצא כולו בשטחה הפנימי של חלקת משנה 3 "...נכון יהיה להתייחס לקיר זה כיתר הקירות בתוך תתי החלקות המוצמדים לבעלים..."
18. יש לדחות חוות דעתה של השמאית אבן חן שניתנה בהליך משפטי אחר ונדחתה ע"י המומחה שמיינה ביהמ"ש הנכבד באותו הליך, אינג' יוסף גולדקלונג ואשר ביהמ"ש אימץ.
19. לעומת זאת, חוות הדעת מטעם ברבי של המומחה זעירא אלעד, תומכת בטענת גולן. בסעיף 15 לחוות דעת זו קבע המומחה: **"ניתן לראות כי בשונה ממקרים רבים של מבנים הרשומים כבית משותף, בהם קירות הבית החיצוניים מהווים רכוש משותף, במקרה הנדון, בעת רישום הבית המשותף פעלו לרשום גם את הקירות החיצוניים כהצמדה"**.
20. כמו כן טען מומחה זה שתי טענות סותרות: מחד גיסא טען כי הקיר היווה גדר משותפת בין חלקות 113 ל- 114 ואידך גיסא טען כי הגדר מהווה רכוש משותף של חלקה 114 בלבד.
21. הקיר מהווה מחובר שבמיצר בהתאם לסעיף 52 לחוק המקרקעין, אזי התוצאה המשפטית היא כי זכויות השימוש והחזקה בו נתונים לגולן בהיותם הבעלים בשלמות של חלקה 113 ובעלים ל- 50% מהרכוש המשותף בחלקה 114.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 3/361/2024, 3/110/2022
12/154/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סיכומי תשובה מטעם ברבי

22. בדיון בו הוסכם על המתווה הדיוני מכוחו הוגשו סיכומי הצדדים בנוגע לקיר שגולן הרסו הצהיר ב"כ גולן כך: "אני אומר במפורש – הקרי הזה מוצמד לתת חלקה 3. אם אדוני יכריע שהקיר מוצמד – די בכך. אם אדוני יכריע שהקיר הוא רכוש משותף – צריך לבחון את טענות הצדדים..."

23. בהתאם להסכמת הצדדים נקבע כי על כב' המפקח להכריע אך בשאלה האם הקיר שנהרס מהווה רכוש משותף אם לאו. אין לאפשר לגולן להרחיב את גדר המחלוקת ולטעון כעת טענה כי גם אם מדובר ברכוש משותף הרי שזהו רכוש שבמיצר ולגולן רוב הזכויות ברכוש זה, או טענה כי הקיר לא היה קיים וכד'.

24. עפ"י תשריט הבית המשותף הקירות המוצמדים לחלקת משנה 3 שבבעלות גולן מסומנים באת 'וניתן לראות כי אין כל הצמדה של החומה ההיקפית ע"י סימונה באות 'י' לחלקת משנה כזו או אחר. מכל הן אתה למד לאו – אין התייחסות לחומה המפרידה בתקנון ועל כן ההיא נותרה כשטח משותף.

דיון והכרעה

25. אין מחלוקת, ובכל אופן לא יכולה להיות מחלוקת, כי במועד מסוים (שכן שנוי במחלוקת) הרסו גולן קיר אשר היה קיים בחלק הצפוני-מערבי של חלקה 114 ותחילתו בנקודת בה מתחיל המעבר המשותף – כפי שתואר ע"י השמאית אבן-חן שעל קביעתה זו מבקשים שני הצדדים להסתמך.

26. עוד יש לציין כי גם לפי חוות דעת המודד דרור בן נתן מטעם ברבי, הקיר שנהרס ניצב על קו הגבול שבין חלקה 113 וחלקה 114 באותו מיקום שציינה שמאית אבן-חן ובוודאי כך לפי חוות דעת השמאי מטעם ברבי, אלי זעירא.

27. דומה כי הקיר נהרס בלא שניתן בידי גולן היתר בניה כדין לבצוע ההריסה, כפי שעולה מהסעיפים הרלבנטיים בחוות דעת המומחים אליהם הפנו ברבי בסיכומיהם. ברם, צודקים גולן בטענתם כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בדיני תכנון ובנייה. יתרה מזו אבהיר כי השאלה האם הקיר נהרס שלא כדין לפי דיני התכנון והבנייה אינה רלבנטית לשאלה הדרושה הכרעה בתביעה שלפני והיא האם יש לראות בקיר זה רכוש משותף. לטעמי, אף אם היה מוכח כי ניתן לגולן היתר להרוס את הקיר, או שהיו פטורים מקבלת היתר כזה אין לכך רלבנטיות למחלוקת שלפני.

המסגרת הנורמטיבית

28. הסמכות לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, נתונה בידי האסיפה הכללית מכוח סעיף 5(א) לתקנון המצוי, והיא רשאית להחליט למפרע איזה שימוש ייעשה ברכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/361/2024, 3/110/2022
12/154/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף [ראו: אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי בתים משותפים, 101 (2001)].

29. בהעדר קביעה בתקנון המוסכם בדבר שימוש **מסוים** ברכוש המשותף ובהעדר החלטה של האסיפה הכללית על טיב ואופן השימוש המותר ברכוש המשותף, רשאי בעל דירה לעשות כל שימוש, ובתנאי שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, שאינו מונע שימוש דומה מאחרים [ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974)]; המ 163/81 **בודנוף נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד לה (4) 277]. שימוש רגיל משמעותו עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), שלפי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין [ע"א 810/82 **זול בו בע"מ נ' זיידה** פ"ד ל"ז (4) 737 (1983)]. שימוש סביר ברכוש המשותף הוא סוג של שימוש שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו, בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת; שימוש סביר הוא שימוש התואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן המקום וכוונת בעלי הדירות. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמציאות החיים מכתיבה [ראו: פנחס נרקיס **הבית המשותף**, 152 (מהדורה רביעית, 1998); עוז כהן בתים משותפים: בנייה, שימוש וניהול הרכוש המשותף כולל חידושים בתמ"א 38 46-47 (מהדורה שלישית 2015)].

30. עוד יש להביא את הוראות הסיפא של סעיף 62(א) לחוק המקרקעין מורנו כך:

בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון... ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלוגית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות.

31. פגיעה ברכוש המשותף מפורשת בפסיקה באופן רחב והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבנייה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית ואין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [פסק דין **לוינהיים** לעיל; ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט (2) 39 (1975)].

32. ברי כי הריסת קיר המהווה רכוש משותף אינה יכולה להוות שימוש סביר. משאין מחלוקת כי גולן לא ביקשו וודאי שלא קיבלו את הסכמת כלל בעלי הנכסים בבית המשותף, להריסת הקיר, אזי, ככל שאקבל טענת ברבי כי מדובר בקיר משותף הרי שהיא זכאית לקבלת הסעד המבוקש על ידה לדידו, דהיינו חיוב גולן להקימו מחדש.

33. רכוש משותף לפי הגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין שייך לכל בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, ונועד לשמש אותם **או את מרביתם**. אין בעובדה שבעל דירה עושה שימוש מרובה בחלק מסוים של הרכוש המשותף להקנות לו זכויות מעבר לאלו שניתנו לו בצו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/361/2024, 3/110/2022
12/154/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רישום הבית המשותף. בדומה, אין בעובדה שבעל דירה אינו משתמש בחלק מסוים ברכוש המשותף, כדי לגרוע או "לדלל" את זכויותיו באותו חלק [ראו והשוו: ע"א (ת"א) 2876/00 נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבני משה [פורסם בנבן] (2002)].

34. הנטל להוכיח כי חלקים מסוימים הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף רובץ לפתחו של הטוען כי הוחרגו [ע"א 374/08 קטן (איטן) נ' הורנשטיין (מינץ)], פסקה א' לחוות דעתו של השופט (כתוארו אז) א' רובינשטיין (נבו 25.12.2012); ע"א 5791/19 עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12, בפסקה 16 (נבו 25.01.2022)].

הקיר שהרסו גולן היווה חלק מהרכוש המשותף
35. עיינתי היטב במסמכי הבית המשותף, קרי בתשריט הבית המשותף ובתקנון המוסכם ולא מצאתי כל מקור ממנו ניתן להיווכח כי הקיר שעמד בגבול חלקה 114 הוצמד באופן כלשהו לגולן.

36. גולן בהיותם מודעים לכך שאין הוראה מפורשת בתקנון המצמידה את הקיר שעמד בקצה החלקה, או את חלקו, לחלקת המשנה שבבעלותה, מבקשת להתגבר על קושי זה בטענה כי מדובר "בקיר חיצוני" שעליו חלות הוראות הטבלה המהווה את נספח א' לתקנון המוסכם ורשומה גם בתשריט הבית המשותף. טבלה זו עוסקת בהצמדות של חלקים מהרכוש המשותף לכל אחת מחלקות המשנה. וכך נקבע כי לחלקת משנה 3 שבבעלות גולן יוצמד שטח קרקע בהיקף שנקבע, יוצמד הגג של המבנה שנבנה על חלקת משנה זו וכן יוצמדו "קירות חיצוניים".
37. בתשריט הבית המשותף סומנו הקירו החיצוניים באות י' ובסימון כחול. בדומה, הקירות החיצוניים של חלקת משנה 2 בבעלות ברבי, סומנו באות ט' ובצבע כתום, והקירות החיצוניים של חלקת משנה 1 סומנו באות ח' ובצבע ירוק. לעומת זאת גבולות החלקה כולה סומנו בצבע אדום.

38. גם בהיבט של פרשנות לשון התקנון, דהיינו למה הכוונה במונח "קירות חיצוניים" אליהם מתייחס התקנון המוסכם, אני סבור כי אין כל היגיון תכנוני ואף לא הנדסי בטענה כי הקיר שנהרס יש לראותו כחלק מהקירות החיצוניים של המבנה שבבעלות חלקת משנה 3. ברי כי "קירות חיצוניים" אליהם מתייחס תקנון הבית המשותף הם הקירות של כל אחד מהמבנים שהוקמו בהיתר בכל אחת מחלקות המשנה בחלקה 114 ואין הם כוללים כל מבנה או קיר אחר שאינו מחובר לאחד מהמבנים. לא ניתן לראות בקיר אשר בעת שניצב על כנו, לא היה קיים כל חיבור פיזי בינו לבין המבנה בחלקת משנה 3 (ויובהר כי לא נטען אחרת) כאילו מדובר ב"קיר חיצוני" כמשמעותו בתקנון המוסכם.



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/361/2024, 3/110/2022
 12/154/2024

מפקח על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- הקיר שנהרס לא היה מצוי בתוך שטח של חלקת משנה 3
39. יש לדחות טענתה החילונית של גולן, לפיה הבעלים המקוריים של חלקה 114 התכוון לכלול בשטח חלקת משנה 3 גם את הקיר מושא המחלוקת ויש לראותו כחלק מחלקת משנה 3.
40. כפי שמורה סעיף 52 לחוק המקרקעין המהווה את סעיף ההגדרות לפרק ו': "רכוש משותף – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, לרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד...." וכפי שמורה סעיף 55 לחוק המקרקעין, לעניין הצמדה של חלק ברכוש המשותף לדירה מסוימת יש לקבוע על כך הוראה מפורשת בתקנון המוסכם. והנה, על אף שנקבע בתקנון כי הקירות החיצוניים של כל אחד מהמבנים בחלקה 114 יוצמדו לחלקת המשנה עליה ניצב כל מבנה, לא נקבע דבר בנוגע לקיר שאינו חיצוני, המצוי במיקום כזה אחר, כי הוא מוצמד לחלקת המשנה שבבעלות גולן.
41. יתרה מזו, מצאתי לקבל את חוות דעת השמאי אלעד זעירא, אשר הציג בעמ' 11 לחוות דעתו את מיקום הקיר טרם הריסתו עפ"י היתר הבנייה שניתן לבית המשותף והחילו על תשריט הבית המשותף בעמ' 14 לחוות הדעת. הקיר שנהרס ע"י גולן היה חלק מהגדר/חומה ההיקפית שהפרידה בין חלקה 113 לחלקה 114 ואין לראותה כחלק השייך לחלקת משנה 3. חוות דעת זעירא תואמת לחלוטין את חוות דעת השמאית אבן-חן אשר ניתנה במסגרת הליך אחר.
42. לפי הגיון טענה זו של גולן, בכל בית משותף המוקף בגדר אשר ביחס לחלק ממנה מצוי בצדה הפנימי שטח המוצמד לדירת גן, אזי יש לראות באותו מקטע גדר חלק מהקניין הפרטי של אותה דירה, ואילו יתר קטעי הגדר יראו אותם כרכוש משותף. זוהי כמובן תוצאה אבסורדית ואף כזו החותרת תחת הכלל החרות בחוק המקרקעין כי רכוש משותף ניתן להצמיד לדירה מסוימת רק בהוראה מפורשת בתקנון המוסכם או בהסכמה מפורשת של כלל בעלי הדירות ככל וטרם נרשם תקנון.
43. לא למותר לציין כי מר גולן אישר בסעיף 18 לתצהירו את טענת ברבי כי הקיר ניצב בקו הגבול שבין חלקה 113 לבין תת-חלקה 3 בחלקה 114. ודוק: העובדה כי גולן הם הבעלים של חלקה 113 כולה וכן הבעלים של תת-חלקה 3 בחלקה 114 אינה מקנה להם את הזכות להרוס את הקיר שהפריד בין החלקות משל היה מדובר בקניינה הפרטי.

דחיית טענת גולן בדבר "מחוברים שבמיצר"

44. הטענה כי אף אם יש לראות בקיר שנהרס חלק מהרכוש המשותף, הרי שמדובר ב"מחוברים שבמיצר" כהגדרתם בסעיף 49 לחוק המקרקעין. טענה זו מהווה הרחבת חזית מטעם גולן, שכן כלל לא נזכרה בכתב הגנתה ואף לא בדיון שהתקיים בפני ולא ניתנה הסכמת ברבי להרחבה זו – נהפוך הוא. על כן אין מקום להידרש לה.
- במאמר מוסגר אני סבור כי אף אם מדובר במחוברים שבמיצר הרי שסעיף 49 קובע כי כל אחד מהבעלים של החלקות הגובלות רשאי להשתמש בהם למטרה לשמם הוקמו וכן קובע כי "...יראו אותם כנכסים בבעלות משותפת של בעלי המקרקעין השכנים". סעיף 49 אינו מקנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 3/110/2022, 3/361/2024,
12/154/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאחד מהשותפים את הזכות להרוס את המחוברים שבמיצר בלא הסכמת כל השותפים. על יחסי השיתוף במקרקעין בין בעלים שאינם חלק מאותו בית משותף, פרק ה' לחוק המקרקעין. בין היתר נקבע בפרק זה בסעיף 30(ג) כך: "דבר החורג מניהול או שימוש רגילים טעונים הסכמת כל השותפים". ברי כי הריסת מחובר שבמיצר אינו בגדר שימוש רגיל, בדומה לכלל ששל על שימוש ברכוש משותף בתוך שטח הבית המשותף.

45. לסיום אציין כי בסיכומיהם זנחו גולן את טענת ההתיישנות שהעלתה בכתב הגנתה, לפחות בנושא דנן, ולא בכדי שכן סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין קובע כי הוראות חוק ההתיישנות לא יחולו על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים. מטרתו של סעיף זה הייתה "לחסן זכות במקרקעין מוסדרים מפני טענת התיישנות העומדת בסתירה לרישומים שבפנקסי המקרקעין. בכך עברה מן העולם תפיסת הדין הקודם שהכירה בהתיישנות הן כטענת הגנה בתביעה לסילוק יד, ובמקרים מסוימים אף כאמצעי לרכישת הבעלות במקרקעין..." (ע"א 520/96 חוסין נ' מיר, פ"ד נד(3) 487, 494 (2000), מפי כב' השופט מצא).

אין כמובן טענה כי הפגיעה בזכות לה טוענים ברבי נגרמה לפני מועד תחולתו של חוק המקרקעין.

סוף דבר

46. גולן הרסו מקטע קיר שהיווה חלק מקיר הפרדה שנבנה ע"י היתר בנייה כדין בין חלקה 113 לחלקה 114. קיר זה מהווה חלק מהרכוש המשותף של חלקה 114.

47. ברבי כמי שרשומים כבעלי זכות קניינית בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף (בשיעור של 48/198) זכאים לדרוש מגולן לתקן כל פגיעה ברכוש המשותף והשבת כל חלק ממנו שנהרס ע"י גולן לקדמותו.

48. אשר על כן אני מורה כי על גולן להקים מחדש את הקיר שנהרס על ידם וזאת בהתאם לתנאי היתר הבנייה לפיו הוקם הקיר המקורי, לרבות באותו גובה, רוחב וחומרי בניין. העבודות להקמת הקיר יעשו ע"י בעל מקצוע מורשה ומיומן ופיקוח הנדסי וזאת תוך 60 יום.

49. הוצאות פסק דין חלקי זה יובאו בחשבון בעת קביעת ההוצאות בתיק המאוחד כולו.

ניתן ביום 27 נובמבר 2025, ז' כסלו תשפ"ה, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין